

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2039/2535	นางสาวเอี่ยมลักษณ์ ภิญโญสินวัฒน์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	วัดเทพศิรินทราวาส	โจทก์
	นายอดิเรก ภิญโญสินวัฒน์	จำเลย
	นายอดิเรก ภิญโญสินวัฒน์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมต่างแถลงคัดค้าน (อันดับ 76,74)

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหมายเรียกวัดเทพศิรินทราวาส เข้ามาเป็น
โจทก์ร่วมตามคำร้องของ โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วม

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากตึกแถวเลขที่ 192
ถนนพลับพลาชัยแขวงวัดเทพศิรินทร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้
จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 8,273.16 บาท และค่าเสียหายเดือนละ 1,700 บาทนับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากตึกแถวพิพาทแต่ทั้งนี้ไม่เกินวันครบ
กำหนดตามสัญญาเช่าของโจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 71,70)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหาย ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหาย ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

(บุญสิน ตูลากัน-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ